מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

כ' בכסלו התש"ע
7 בדצמבר 2009

חוזר גופים מוסדיים 2009-9-25
סיווג: כללי

<u>כללי פרסום תשואה לגופים מוסדיים</u>

בתוקף סמכותי לפי סעיף 36 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (גמל), התשס"ה-2005 וסעיף 36א לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, אני מורה כדלקמן:

1. כללי

הסדרת כללי פרסום תשואה נועדה לאפשר לצרכן לבצע השוואה בין גופים מוסדיים ולסייע לו להגיע להחלטה מושכלת בדבר השקעתו, בכל הקשור לתשואת גופים אלו.

2. מטרת החוזר

לקבוע כללים לפרסום תשואה, וכן לספק מידע מדויק אודות התשואות שהשיגו הגופים המוסדיים וההשוואות ביניהם.

3. הגדרות

"**שנה קלנדרית**" - שנה המתחילה ב- 1 בינואר ומסתיימת ב- 31 בדצמבר של אותה שנה.

"**שנת פרסום**" - 12 החודשים האחרונים המסתיימים בחודש שקדם לחודש בו מתפרסמת התשואה;

"**סוכן ביטוח פנסיוני**" – כהגדרתו בסעיף 3(1) בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני),התשס"ה-2005

4. הנחיות כלליות לפרסום תשואה

א. גוף מוסדי או סוכן ביטוח פנסיוני לא יפרסם מידע ביחס לתשואה, אשר יש בו תיאור מטעה או באופן שעלול להטעות, לרבות פרסום אשר מרכיבי המידע בו מוצגים באופן בלתי סביר בהיקפם, בגודלם, בהקשרם, בזמן המסך שלהם וכדומה;

ב. גוף מוסדי או סוכן ביטוח פנסיוני לא יפרסם מידע ביחס לתשואה בהסתמך על נתונים או מידע שניתנו לו על ידי אחר בטרם נבדקה מהימנות הנתונים על ידו;

ג. גוף מוסדי או סוכן ביטוח פנסיוני לא יפרסם ולא יצטט פרסום כל שהוא שאינו עומד בהוראות חוזר זה;

רח' קפלן 1, ירושלים 91030 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il

ד. גוף מוסדי או סוכן ביטוח פנסיוני לא יפרסם תשואה של מסלול השקעה של גוף מוסדי אחר, אלא לצורך השוואה בין מסלולי השקעה של גופים מוסדיים לפי הוראות סעיף 7 להלן;

ה. גוף מוסדי לא יפרסם ו/או ימסור מידע ביחס לנתוני תשואה שלו לגורם אחר אלא לאחר שהגיש דוח חודשי לאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בהתאם להוראות חוזרי הממונה בעניין זה.

5. הנחיות לפרסום תשואה

א. גוף מוסדי יפרסם תשואה של מסלול השקעה שבניהולו לפי הכללים הבאים:

1) התשואה שתוצג תהיה תשואה נומינאלית ברוטו ממוצעת שנתית בעבור תקופת הפרסום שנבחרה, בכפוף לאמור להלן. פרסום כאמור יעשה בגופן סביר אשר לא יקטן מגודלו של הגופן המתייחס לפרסום נתונים אחרים של הגוף המוסדי;

2) גוף מוסדי המפרסם תשואה של מסלול השקעה של קרן פנסיה מקיפה (חדשה או כללית), יפרסם את צירופן של התשואה הנומינאלית ברוטו שהושגה על השקעות והתשואה הדמוגרפית של הקרן (להלן – **תשואה כוללת**); גוף מוסדי רשאי לפרסם לצד התשואה הכוללת את התשואה הנומינאלית ברוטו שהושגה על השקעות ואת התשואה הדמוגרפית של הקרן;

3) על התקופה שלגביה מוצג המידע יחולו כל אלה:

א) התקופה תכלול שנים קלנדריות אחרונות רצופות ו/או שנות פרסום אחרונות רצופות ותכלול לפחות שנה קלנדרית אחת או שנת פרסום אחת, לפי הענין;

ב) אם בחר גוף מוסדי לפרסם תשואה של מסלול השקעה בעבור שנים קלנדריות עליו לפרסם גם את התשואה שהשיג בשנת הפרסום האחרונה.

ג) התשואה בעבור התקופה שנבחרה תחושב בשיטה הגאומטרית (ריבית דריבית).

4) על גוף מוסדי המפרסם תשואה של מסלול השקעה לפרסם את התשואה של מסלול ההשקעה שהשיג בשלוש שנות הפרסום האחרונות וזאת במידה שעברו ממועד תחילת פרסום התשואה של מסלול ההשקעה שלוש שנות פרסום, וכן את התשואה שהשיג בחמש שנות הפרסום האחרונות, במידה שעברו ממועד תחילת פרסום התשואה של מסלול ההשקעה חמש שנות פרסום. לענין סעיף זה, מועד תחילת פרסום תשואה כאמור בסעיף 9 לחוזר.

5) על גוף מוסדי המפרסם תשואה של מסלול השקעה לבחור מדד סיכון מבין ארבעת המדדים הבאים: מדד אלפא, מדד "שארפ – ריבית חסרת סיכון", מדד "שארפ – תשואה חציונית של הענף" המפורסמים במערכת ה"גמל נט","הפנסיה נט" ו-"הביטוח נט", או לחילופין סטיית תקן של מסלול ההשקעה לתקופה של חמש שנות פרסום אחרונות. המדד שנבחר יצוין בכל פרסום תשואה של הגוף המוסדי בעבור אותו מסלול השקעה וזאת למשך שלוש שנים החל במועד שבו פרסם

רח' קפלן 1, ירושלים 91030 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il

לראשונה את המדד שנבחר על ידו. למען הסר ספק, מובהר כי חל איסור על גוף מוסדי לעשות שימוש במדד סיכון אחר בכל פרסומיו לגבי אותו מסלול השקעה במשך אותה תקופה. מובהר כי, לענין מסלול ההשקעה שאין לו תקופת פעילות של חמש שנים לפחות, לא תחול הוראה זו לנוכח היעדרם של מדדי סיכון במערכת ה"גמל נט", "הפנסיה נט", ו-"הביטוח נט" בעבור מסלולי השקעה כאמור.

6) בכל פרסום תשואה על גוף מוסדי לציין באופן בולט וברור כי התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול, וכי אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.

ב. בכפוף לאמור בהוראות סעיף 5 לעיל ומבלי לגרוע מהן, קופת גמל ענפית רשאית לפרסם מידע נוסף בדבר תשואה נומינאלית נטו ממוצעת שנתית של מסלול ההשקעה שלה.

6. דמי ניהול יתרת נכסים

גוף מוסדי רשאי לפרסם גם דמי ניהול ו/או יתרת נכסים של מסלול ההשקעה, בכפוף להוראות אלה:

א. דמי הניהול אותם גובה הגוף המוסדי יוצגו כמפורט להלן:

1) דמי הניהול יפורסמו במונחים שנתיים. הוראה זו חלה גם על גוף מוסדי הפועל פחות משנה קלנדרית מלאה;

2) דמי הניהול שיפורסמו יהיו שיעור דמי הניהול הממוצעים אשר גבה הגוף המוסדי מכלל עמיתיו או מבוטחיו בשנה הקלנדרית האחרונה לפני הפרסום. עם זאת, גוף מוסדי אשר שינה את שיעור דמי הניהול בשנת הפרסום לעומת השנה הקלנדרית האחרונה יציין זאת בתוספת ציון שיעור דמי הניהול החדשים.

ב. יתרת הנכסים תפורסם כמפורט להלן:

1) יתרת נכסי מסלול ההשקעה של הגוף המוסדי ליום האחרון של החודש האחרון;

2) הנכסים יפורסמו באלפי ₪.

7. פרסום השוואת תשואות

גוף מוסדי רשאי לערוך בפרסומיו השוואת תשואות למסלולי ההשקעה של גופים מוסדיים אחרים, לפי הכללים הבאים:

א. נתוני ההשוואה יתייחסו לעובדות הניתנות לביסוס, ההשוואה תוצג באופן ברור והוגן ובפרסום יצוין מקור הנתונים;

ב. בעת השוואת תשואה של מסלול השקעה של קרן פנסיה מקיפה (חדשה או כללית) לבין מוצרים פנסיוניים אחרים, הגוף המוסדי המפרסם את תשואת מסלול ההשקעה של קרן פנסיה מקיפה יפרסם את התשואה הנומינאלית ברוטו שהושגה על ההשקעות לצד התשואה הדמוגרפית של הקרן. בחר הגוף המוסדי להשוות רק בין קרנות פנסיה מקיפות, יכלול הפרסום לפחות את התשואות הכוללות;

רח' קפלן 1, ירושלים 91030 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342
www.mof.gov.il

ג. ההשוואה תהיה בין תשואת מסלול ההשקעה של הגוף המוסדי לתשואת מסלולי השקעה של גופים מוסדיים אחרים בעלי אותה התמחות בלבד (כללית, מנייתית, אג"ח וכדומה);

ד. גוף מוסדי רשאי להשוות את תשואתו למדדי שוק מקובלים אשר מפורסמים לציבור, לפי העניין;

ה. ההשוואות לפי סעיף זה ייערכו לפי הוראות סעיף 5(א);

ו. בעת השוואת תשואה של מסלול השקעה של גוף מוסדי לתשואה של מסלול השקעה של גוף מוסדי אחר, יציין הגוף המוסדי לצורך השוואה את התשואה בשלוש שנות הפרסום האחרונות, במידה שעברו ממועד תחילת פרסום התשואה של מסלול ההשקעה שלו שלוש שנות פרסום. וכן את התשואה שהשיג בחמש שנות הפרסום האחרונות, במידה שעברו ממועד תחילת פרסום התשואה של מסלול ההשקעה שלו חמש שנות פרסום. הן בעבור המסלול ההשקעה שלו והן בעבור מסלול ההשקעה האחר שבחר לצורך ביצוע ההשוואה.

ז. בעת השוואת תשואה של מסלול השקעה של גוף מוסדי לתשואה של מסלול השקעה של גוף מוסדי אחר, יציין הגוף המוסדי לצורך ההשוואה את מדד הסיכון שבחר, הן בעבור מסלול ההשקעה שלו והן בעבור מסלול ההשקעה האחר שבחר לצורך ביצוע ההשוואה, וזאת במידה שעברו ממועד תחילת פרסום התשואה של מסלול ההשקעה שלו חמש שנות פרסום.

ח. הוראות סעיף זה יחולו גם על פרסום נתונים לפי הוראת סעיף 6 לעיל.

8. אישור משפטי על פרסום התשואות

גוף מוסדי לא יפרסם את תשואה של מסלול השקעה שבניהולו ללא אישור בכתב של יועץ משפטי בדבר עמידה בכללי הפרסום שבהוראות חוזר זה.

9. מועד תחילת פרסום תשואה

גוף מוסדי יפרסם תשואה של מסלול השקעה החל מהמועד שבו התקיימו שני אלה:

א. לאחר שישה חודשים מתום החודש בו החל לפעול מסלול ההשקעה או מחודש אפריל 2005, המוקדם שביניהם, ובלבד שיש למסלול ההשקעה חודש פעילות מלא;

ב. יתרת נכסים המנוהלים במסלול ההשקעה גבוהה מעשרה מיליון שקלים חדשים.

מובהר בזאת, כי גוף מוסדי יכלול בפרסום התשואה רק תקופות שבהן התקיים בו התנאי הקבוע בסעיף קטן (ב).

10. העתקים

גוף מוסדי יחזיק ברשותו העתק מכל פרסום המתייחס לתשואה שהגוף המוסדי פרסם, החל ביום שבו בוצע הפרסום לראשונה ועד לתום תקופת ההתיישנות לפי חוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958.

רח' קפלן 1, ירושלים 91030 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il

11 . תחולה

א. הוראות חוזר זה חלות על כל הגופים המוסדיים לגבי כספי חסכון שבניהולם, למעט הוראת סעיף 9(א);

ב. הוראות סעיף 9(א) חלה רק על קופות גמל לתגמולים ו/או אישיות לפיצויים, קופות מרכזיות לפיצויים, קרנות השתלמות וקופות למטרה אחרת;

ג. הוראות סעיפים 5 ו-7 לחוזר לא יחולו על ממשק אינטראקטיבי (מנוע חיפוש) באתר האינטרנט של הגוף המוסדי, אשר באמצעותו יכול הצרכן לבחור את התקופה הרצויה לו, למעט הוראת סעיף 5(א)(1) לענין שימוש בתשואה נומנימלית ברוטו.

ד. הוראות סעיף 4 לחוזר זה חלות על כל סוכני הביטוח הפנסיוני.

12 . תחילה

תחילתו של חוזר זה מיום 1 בפברואר 2010.

13 . ביטול תוקף

חוזר זה מבטל את הוראות חוזר גופים מוסדיים 2007-9-12, מיום 2 ביולי 2007.

ידין ענתבי

הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון

רח' קפלן 1, ירושלים 91030 ת.ד. 3100 טל' 02-5317111 פקס' 02-5695342

www.mof.gov.il